

Asutawa Kogu

1. istungjärk. **Protokoll nr. 8.** 1919. a.

Sisu: 1. Amnestiasaadus — II lugemisel. Wastu wõetud.

Asutawa Kogu koosolek 3. mail 1919 a. kell 11 e. l. „Estoonia“ teatri kontsertsaalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk.**

Sekretäri kohal sekretär **H. Martna.**

P ä e w a k o r d:

I. Amnestiasaadus — II lugemisel.

Koosolek algab kell 11.47 min.

Juhataja **A. Birk:** Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on kokku seatud juhatusel poolt ja sisaldab amnestiakomisjoni poolt ettepanud seaduseelnõu teisel lugemisel. Teisi ettepanekuid päewakorra täiendamise kohta ega ka muutmise kohta ei ole sisse antud. Päewakord on siis kindlaks määratud. Palun amnestiakomisjoni poolt ettepanud seaduseelnõu ette lugeda.

1. Amnestiasaadus Amnestiakomisjoni aruandja **L. Olesk** (loeb):

Wastu tulles rahwa enamuse õiglastele nõuetele kindlustada uut Eesti wabariigi korda, mis õigluse ja wabaduse peale põhjendatud, kuulutab Asutaw Kogu järgmist:

1. Wabastada wastutusest ja karistusest ühes kõigi selle järeldustega kõiki, kes on süüdlaseks mõistetud, ehk keda süüdistatakse tegudes, mis korda saadatud kunni 23. aprillini 1919 a. ja ette nähtud:

1. a) ajutise walitsuse määruses väljakohutute asutamise kohta 5. detsembrist 1918 a. § 5 punkt e all („Riigi Teataja“ nr. 6, 11. detsembrist 1918 a.);

b) ajutise walitsuse määruses 25. märtsist 1919 a. väljakohutute üle § 19 punkt 9 all („Riigi Teataja“ nr. 19, 29. märtsist 1919 a.), välja arwatud käsu täitmata jätmised sõdurite poolt;

d) ajutise walitsuse määruses wäeteenistuse kutse täitmata jätmise kohta 3. detsembrist 1918 a. („Riigi Teataja“ nr. 5, 7. detsembrist 1918 a.) kõik wäejooksikud ja wäeteenistuse kutse täitmata jätjad, kes senni wastutusele wõetud ei ka karistuse alla langenud ei ole, saawad wastutusest ja karistusest wabastatud, kui nad kahe nädala jooksul selle seaduse väljakuulutamise päewast arwates oma wäeosa-desse ehk teenistuskutse täitmisele ilnuwad.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse). Nähtawa enamusega on esimene punkt vastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): 2. Ajutise walitsuse määruses väljakohutute asutamise kohta 5. detsembrist 1918 a. § 5 p. a. all („Riigi Teataja“ nr. 6, 11. detsembrist 1918 a.). Need, keda süüdistatakse riigi äraandmises, riigikorra kuku-tamises ja salakuulamises, jääwad wahi alla süüdistuse tõstmiseks üldises kohtu-pidamise korras ühe kuu jooksul.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse). Nähtawa enamusega on punkt 2 vastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): 3. Ajutise walitsuse määruses väljakohutute asutamise kohta 5. detsembrist 1918 a. § 5 punkt d. all („Riigi Teataja“ nr. 6, 11. detsembrist 1918 a.) ja ajutise walitsuse määruses 25. märtsist 1919 a. väljakohutute üle § 19 punkt 3. all („Riigi Teataja“ 29. märtsist 1919 a. nr. 19).

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse). Nähtawa enamusega on punkt 3 vastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): 4. Ajutise walitsuse määruses wäeteenistuse kutse elluwõimise kohta 3. detsembrist 1918 a. („Riigi Teataja“ nr. 5, 7. detsembrist 1918 a.).

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse). Nähtawa enamusega on punkt 4 vastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): 5. Ajutise walitsuse määruses laskeriistade kohta 29. nowembrist 1918 a. („Riigi Teataja“ nr. 4, 4. detsembrist 1918 a.).

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse). Nähtawa enamusega on punkt 5 wastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): 6. Sisemise kaitse ülema päewakäsus nr. 2 („Riigi Teataja“ nr. 9, 24. detsembrist 1918 a.) ja sisemise kaitse ülema sunduslikus määruses nr. 11, 27. märtsist 1919 a. („Riigi Teataja“ nr. 23, 11. aprillist 1919 a.) ja sisemise kaitse ülema päewakäsus nr. 16 („Riigi Teataja“ nr. 2, 13. jaanuarist 1919 a.).

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse). Nähtawa enamusega on punkt 6 wastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): 7. Wene riigi karistusseaduse (Уголовноеуложение), Wene riigi seaduste kogu XV köide 1909 a. wäljaanne paragrahwides 121, 124, 125 p. 2 ja 3, 127, 128, 130, 132, 168 p. 3.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse). Nähtawa enamusega on punkt 7 wastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): 8. Wene riigi nuhtlusseaduse (Улож. о наказаниях), Wene riigi seaduste kogu XV köide 1885 a. wäljaanne ühes lisandustega paragrahwides: 262—273, 275¹—276, 279, 280, 281¹, 289, I osa, 331, 341, I osa, 1034³, 1034⁴, (pp. 1—4), 1034⁵, 1038¹, 1044¹, 1358¹—1358², 1359³—1359¹⁰.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse). Nähtawa enamusega on punkt 8 wastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): II. Anda õigus ühe aasta jooksul nõuda asjade uuestiarutamist ja läbiwaatamist kõigile neile, kes on süüdlaseks mõistetud wäljakohtute poolt, mis ajutise walitsuse määruse põhjal 5. detsembrist 1918 a. asutatud, — sõjaringkonna-kohtus, kusjuures sel juhtumisel, kui kohtualune uuesti süüdlaseks tunnistatakse, pealepandaw karistus suurem ei tohi olla, kui ennemõistetud. Surmatute cest wõiwad nõuda asjade uuestiarutamist ja läbiwaatamist nende ligemad omaksed (naine, lapsed, isa, ema, wennad, õed).

T. Kalbus (töer.): Selle osa kohta teeksin tööerakonna nimel järgmise paranduse selle osa lõpul.

„Kui teistkordsel süüteo arutamisel kohus surmatu õigeks mõistab, on wiimase töowõimetutel omastel õigus ülespidamist riigilt saada.“

Eilsel koosolekul hääletas tööerakond sotsiaaldemokraatide poolt ettepanud paranduse wastu, nimelt sel põhjusel, et redaktsioon käis teistmoodi. Neil oli öeldud: kui teinekord surmaotsus ei kinnitata ja näituseks määratakse sunnitöö, tähendab, inimene on süüdlane. Kui inimene süüdlaseks on mõistetud, siis ei lubata riigi poolt ülespidamist anda. Aga kui niisugune juhtumine on, et riik waatab uuesti asja järele ja leiab, et inimene on süüta; kui surmaotsus on täidetud, aga tema on süüta ja temal on perekond järele jäänud, ja tuleb küsida, kas tõesti niisugusele perekonnale ei pea antama ülespidamist. See redaktsioon ei ole wastuwõetaw. Minu arwamise järele on üksikutel, kes tõesti on palunud uut läbiwaatamist ja kui kohus leiab, et nad süüta on ja neid õigeks mõistab, on surmatute omastel õigus abi saada. Sellepärast panen ette, et see parandus wastu wõetud saaks II osa lõpu sees, mida praegu siin ette kandsin.

K. Ast (sd.): Eilsel koosolekul tehti ettepanek, et selle eelnõu p. II osast wälja jääks lause, „mis 5. detsembril 1918 a. asutatud“. Asutaw Kogu lükkas selle ettepaneku tagasi. Siiski juhin Asutawa Kogu liikmete tähelepanu selle peale, et ei ole õieti mingisugust põhjust wahet teha nende wäljakohtu otsuste wahel, mis olid 5. detsembril 1918 a. seaduse järele tehtud, ja teiste otsuste wahel, mis olid tehtud 25. märtsil 1919 a. wäljakohtute kohta antud määruste järele. Lugu seisab nimelt selles, et kui siin räägitakse wäljakohtute otsuste puudulikkusest, siis ei mõisteta, et seadused, mille järele wäljakohtud oma otsust tegid, väga halwad olid, waid peasjalikult seda asjaolu, et wäljakohtud ise olla halvasti ja puudulikult konstrueeritud ja et nende tegewus sarnastesse tingimistesse oli asetud, et otsused tihti küllalt õiglased ei tulnud. 5. detsembri seadus, mille järele inimesi kohtu kätte anti, on peajoontes samasugune kui 25. märtsi seaduski. Üksikud punktid, mis 5. dets. seaduses ebamäärased olid, on 25. märtsi seadusest kõrwaldatud, aga, et 25. märtsi seadus iseenesest nii täielik oleks, et selle seaduse kohta ütelda wõiks, et ta meile wõimalust ei anna otsuse tegemise juures õigusemõistmisest kõrwale

kalduda, seda ei saa mitte usutawaks wõtta. Isegi Asutaw Kogu juba sellega, et ta 25. märtsi seadustest hulga paragrahwe välja jättis amnesteerimise jaoks, juba on Asutaw Kogu ise tunnistanud, et 25. märtsi seadus küllalt põhjust annab kahtlemiseks, kas tõesti kõik seal ettenähtud süüteod wäljakohute mõistmise alla peaks käima. Tegelikult ei muuda 25. märtsi seadus wäljakohute praktikas midagi. Wõib olla, et paranenud asjaolud, ja kindlaskujunenud wäerind iseendast wäljakohtu tegewusse parandust töid, seda ei taha salata, see võib nii olla. Kuid nii suurt parandust ei ole ometi mitte tulnud, et võiks ütelda, et kõik need, kes on 25. märtsi seaduse järele nuheldud, amnestiat ei peaks saama. Ma luban enesele teatada, kuidas muuseas üks wanem sõjaringkonna-kohtu liige wäljakohtu otsuseid hindab. Wäljakohtu otsused on juba mitmel puhul sõjakohtutes arutusel olnud ja suuremalt osalt ma ei julge ütelda kõigil juhtumistel, ümber lükatud. Ja selleks on sõjaringkonna-kohtul alati mõjuwad põhjused. Wanem sõjaringkonna-kohtu liige ütleb, et wäljakohtud sagedasti oma otsuseid on teinud väga pealiskaudselt ja tihtilugu ilma kirjalikkude süüdistusteta, näpunäidete järele otsustades; olewat juhtumisi ette tulnud, kus süüdistuse kokkuseadja ja süüdistusmaterjaali korjaja endale ettevõtteks oli teinud inimesi kõwemini süüdistada ja protokollis süüdistusi juurde lisada. Siis ütleb tema weel, et wäljakohtutes on mitmel pool eesotsas seisnud 1905 aasta kangelaused; nimesid siin ette tuua ei leia ma sündsaaks. Protokollid ja süüdistused, mis wäljakohtutes ees on olnud, on kui wenekeelset terminoloogiat tarwitada: „явно ложные и пристрастные“ olnud. — See on igatahes väga autoriteetline arwamine, sest see on, nagu ma ütlesin, üks wanematest sõjakohtu liigetest ja ma toonitan, et mingisugust wahet ei tohi teha nende wahel, kes 5. detsembri 1918 a. ja kes 25. märtsi seaduste järele süüdlaseks on mõistetud, kui ühele kategooriale antakse õigus edasikaebtust tõsta wäljakohtute otsuste vastu, siis peaks ka teisele kategooriale seda andma. Arwan nimelt, et Asutaw Kogu liikmed ei tee sellest küsimusest mingit erakonna küsimust, waid igaüks oma südametunnistuse hääle järele käies seda teadaannet, mida ma siin teinud, hääletamise juures tähele panewad.

J. Kartau (sd.): Ma tahtsin juhtida Asutawa Kogu liigete tähepanu selle tähenduse peale, mis tööerakonna poolt teise laadina punktile juurde saab pandud: nimelt nende perekonnaliikmetele kroonu poolt tasuandmist, kes sõjawäljakohtute poolt on hukka mõistetud ja pärast õigeks tunnistatud. Sotsiaaldemokraatiline rühm ühineb selle ettepanekuga, et siin mitte küll täiesti kätte saadud ei ole see, mis tarwis kätte saada. Lugu on niisugune, et neid karistuswäärilisi ei ole järgnewatel läbiwaatustel kuigi suure karistuse wääriliseks tunnistatud, ehk küll sõjawäljakohus on mõistnud suure karistuse. Kuid inimesed on juba, võib olla, oma istumise ajal palju oma tööjõudu kaotanud; seda peab heaks tegema, et perekond mitte ilma ülespidajata ei jääks. Et tööerakonna ettepanek asja märksa parandab, ühineb sotsiaaldemokraatide rühm sellega.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Tööerakonna poolt ettepanud paranduse kohta võib ütelda, et komisjon selle paranduse poolt on, seda aga, mis sotsiaaldemokraatlike rühma poolt härra Ast ette tõi, ei saa komisjoni enamus mitte vastu wõtta.

Juhataja A. Birk: Ma panen sissetulnud parandused sissetuleku järjekorras hääletamisele. Kõige pealt panen ette tööerakonna ettepaneku II osa lõppu panna lisandus: „Kui teistkordsel süüteo arutamisel kohus surmatu õigeks mõistab, on wiimase tööwõimetutel omastel õigus ülespidamist riigilt saada!“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud.

Panen hääletamisele teise paranduse, mis on akl. Ast ette pannud, nimelt, et seaduse teises osas välja jätta selle kõrwallause, mis järgmiselt käib: „mis ajutise walitsuse määruse põhjal 5. detsembri 1918 a. asutatud“. (Hääletatakse.) 37 häälega 35 vastu on see teine parandus tagasi lükatud. Nüüd panen seaduse teise osa sel kujul, nagu ta nüüd paranduse tagajärjel välja on kujunenud, hääletamisele. (Hääletatakse.) Ühe hääle wastuolemisel on see seaduse II osa vastu wõetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): III. Selle määruse wiibimata täitmine panna kohtu- ja sõjaministrite peale, selle järele, kellele alluwad süüasju ajawad ja karistus täitwad asutused ja ametnikud.

Juhataja A. Birk: Panen III osa hääletamisele. (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on seaduse III osa wastu wõetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): IV. Kõik walla, kihelkonna, maakonna ja linna komandantuuride, kaitseliidu asutuste ja ametnikkude poolt enne 23. aprilli 1919 a. kinni wõetud, kui ka rahwawäewõimude poolt enne 23. aprilli 1919 a. kinni wõetud ja kodanliste wõimude kätte üleantud kinnipectawad kodanikud wabastatakse wiibimata, kui neile selle määruse awaldamiseni kindlat süüdistust seaduslikes korras ei ole ette pandud. Selle määruse elluwiiimine pannakse Eesti wabariigi prokurööri peale.

J. Jans (sd.): Ma ütlesin eile selle osa wastu wõtmise kohta sellel kujul, nagu ta ettepandud redaktsioonis on, et ta ei ole selge küllalt wormi poolest, niisama ka wastu wõtmata sisuliselt ja lisan sellele täna veel mõnda juurde. Ma ei taha oma eilseid argumentisid korrata, tuletan ainult ühte meelde, nimelt, et riiki on jäänud üks asutus, kelle alla käiwad wangid mitte wabastatud ei saa ja kelle süüdistusi nüüd järele ei waadata. Ma tähendasin eile, et meie juures maksawad veel wanad Wene seadused, ja tean oma isiklise äranägemise järele — ma pidasin läbirääkimisi sõjawõimudega ja kodanlise prokurööriga, — et kodanliste wõimude kätte on antud ainult liht kurjategijad. Meil on aga poliitilise meelsuse pärast kinni wõetud inimesi, ja just need inimesed, keda soowitaw wabastada, wabastatud ei saa. Ma ei tea, kuidas praegu seisukord on, kui muutusi ei ole, siis saab selle seaduse põhjal üks trobikond kahtlasi inimesi lahti, kuna inimesed, kes poliitilistel põhjustel kinni on, kelle wastu süüdistus on tõstetud otse poliitilise kättemaksmise seisukohast, need ei saa mitte lahti. Kui Asutaw Kogu mulle seda lubab, ma karakteriseerin seda seisukorda näitusega. Kõikidel on teada Sootaga wallanõukogu liikmete asi. Kui selle kohta härra Huubel'i poolt kiri awaldati, siis kutsus Tartu komandant mind oma juurde. tõi oma ametnikud ühes protokolliga sinna ja mulle refereeriti wiis tundi aega

kohtuasja. Siis tuli wälja, et süüdistust on tõstetud sellepärast, et Sootaga peremehed olla nimekirja kokku seadnud selle kohta, keda nad punaseks peawad. Kes olid sellesse nimekirja üles tähendatud, nende kohta hakati faktilisi süüdistusi otsima. Oli leitud, et nad kohe käsu peale raudteewahtisid pole wälja pannud. Peale selle ei ole wallas riigilaenu osted. Selle wastandiks toon teise näituse, kuidas inimesi, keda mitte poliitiliselt ei kahtlustata, kohtu alla ei antud, kui nad riigilaenu ei ostnud. Tartust enne enamlaste sissetungimist ära põgenedes peatasin tee peal ühes wallas, kus kakskümmendtuhat rubla oli kokku korjatud, et riigilaenu osta. Peremehed, kes seal olid, olid teada saanud, et Tartu langenud ja tulid otsusele, et ei maksa Eesti ajutisele walitsusele enam midagi anda. Tegid otsuseks kakskümmendtuhat rubla wallakassast tagasi wõtta, selle peale vaatamata, et ma palusin raha minu kätte anda, et saaks teda Tallinna tuua. Ja neid inimesi ei wõetud mitte wastutusele, kuna need, keda peremeeste otsuse põhjal punaseks on tembeldatud, istuwad kinni eeluurimise all. Eile sai karakteriseeritud wäikese haridusega politseinikkude tegewust, milles minu arwamisel, tõesti süü on, et kinnipidamised mitte õigusele ei wasta. Seal tuleb wahele astuda; peab täiesti seaduse wastaw süüdistus asjakohaste inimeste poolt ette pandama, ja need tulewad lahti lasta, kelle kohta ei saa mitte kõigile seaduste nõuetele wastawat süüdistust tõsta. Tuleb järele waadata, keda peetakse ilma asjata kinni, ainult poliitilise meelsuse pärast, ja keda mitte. Senni on lõunapool kohtumõistmine ja tagakiusamine kandnud ainult poliitilise tagakiusamise laadi.

Panen ette seda seadusosa mitte niisuguses redaktsioonis wastu wõtta, waid sel kujul, nagu mina parandasin. Kui just mitte niisugusel kujul ei arwata võimalikuks wastu wõtta, siis igatahes muudetud kujul. (W a h e l h ü ü e: M i s s u g u s e l ?).

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Komisjoni enamus ei leia mitte võimaliku olevat akl. Jans'i parandusega ühineda, sellepärast panen ette seadusosa wastu wõtta niisugusel kujul, nagu ta siin ette on kantud.

Juhataja A. Birk: Niipalju kui ma kuulsin, soowitab akl. Jans seda osa niisugusel kujul wastu wõtta, nagu ta esialgselt oli sisse antud. Ma panen siis selle osa hääletamisele niisugusel kujul, nagu tema esialgul on sisse antud. (Hääletatakse.) Poolt on 36 häält, wastu 41 häält. Sellega on härra Jans'i ettepanek 41 häälega 36 hääle wastu tagasilükatud. Panen hääletamisele IV osa komisjoni poolt ettepanekul kujul. (Hääletatakse.) Seega on seaduse neljas osa kahe hääle wastuolemisel kõigi teiste häältega wastu wõetud. Selle päewakorrapunkti kohta sõnawõtjaid enam ei ole. Selle tõttu siis arwan mina võimaliku olewat amnestiasaadust terwelt teisel lugemisel hääletamisele panna. (Hääletatakse.) Kahe hääle wastu olekul, kõigi teiste häälte pooltolemisel on seadus II lugemisel wastu wõetud.

Järgmine koosolek on ära määratud täna kella kolme peale pärast lõunat. Kas on soowiawaldusi selle tunniaja muutmise kohta? Niipalju kui kuulda oli, olla saal täna terve õhtu waba.

A. Uibopuu (rhw.): Mul on üks soow, et koosolek võimalikult õigel ajal peale hakkaks, aga mitte rohkem kui tund aega hiljem. See oleks ilmaaegne ajaraiskamine ja tüütab tingimata ajajooksul ära.

J. Kartau (sd.): Ma panen ette selle tõttu, et saal waba on, koosolekut kell 4 algada, et wahepeal saaks mingisuguseid muid küsimusi läbi arutada.

Juhataja A. Birk: Kas soowitakse weel sõna wõtta?

J. Kartau (sd.): Ma wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja A. Birk: Akl. Kartau on oma ettepaneku tagasi wõtnud. Sellega jääb seesama aeg ja koht. Akl. Uibopuu soowi pandakse tähele. Muuseas tahan juhatuse poolt tähendada, et need piletid, mis praeguse koosoleku jaoks makswad olid, ka pärast lõunat makswad on ja uusi piletid välja ei anta. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 12,20 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk.**

Sekretäär **H. Martna.**